

מסורת הש"ס

(א) צ"ק קב. ע"ז ז. [לקמן
עז: קיז:] (ב) ס"א מוחקים
היכי דמי, (ג) לקמן קיא.
קיסח, (ד) גיטין סב: [ע"ש],
(ה) [לקמן עז:]

תורה אור השלם

- 1 אֶל תִּמְנַע טוֹב מִבְּעָלֶיךָ
בְּהִיּוֹת לֹא לְיָדְךָ
לַעֲשׂוֹת: מִשְׁלִי ג כֹּז

הגהות הב"ח

- (א) גמ' דליכא דמתגר
בארבעה וכו' בארבעה
הוה ערמיין: (ב) רש"י
ד"ה אפי' וכו' דאין
עליה: (ג) תוס' ד"ה
הסוכר וכו' והוקרו
פועלים ושוא מה שעמיד:

מוסף רש"י

[illegible]

השובר את האומנין

השצח יומר על היציאה אין נומן לו

[illegible]

ממתרי בצרבעה על כרחיה דבע"פ
 ינתיב ארבעה דהא קמי וטעל מצעל
 הבית מה שההנה אותו ואע"פ שגלי
 וזוהו והרי ההנה אותו צדק ואי
 בצעלשה מה תרעומת ואי כהה
 ערנין. לבקש אדם דזקוק לפועלים
 שיסכור בצרבעה: אי צעים אימא
 בצעל הבים עסקין. צפועל שיש
 לו לעזמו שדות שכן שלו ואינו נשכר
 למלאכת אחרים אם לא ביותר דלא
 דמי שכירות והיינו תרעומת דלא
 דמי דלמרת לי צד' לא יהיי מולול
 צעעמי: ועולם צפועלים. הרגילים
 למלאכת אחרים: צריפא. שחפרו
 חרץ סביבות שדה ואין מלאכתן
 יוכרת כגון דמלו מיא דמסיים ואיל:
 אלל המנע טוב מצעלי. פסוק הוא
 בצמחיו: דעטייהו אע"פ שחפרו
 שחפרו לו הרי אנו נשכרים דכרי
 בעל הבית לא לפחות מקצתו שכל
 אמרו אלל להוסף וכן צעל
 מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית
 וזכיון שבעל הבית פוחת אי אמר לכן
 האז שרכס עלי יתן משלו ואי אמר
 שרכס על צעל הבית יא להם
 תרעומת עליו: אלל. אה מיעבד
 לן אמר ליה צעל הבית בצרבעה והוא
 לאמר להו תלתא ואמרו ליה הרי אנו
 נשכרים כמו שאמר בעל הבית מאי:
 לאדיבוריה דפועל סמרי. והכי אמרו
 ליה מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית
 וזילת להו אלל תלתא ותרעומת דאלל
 תמנע טוב: או דלמא. לאו לרדיה
 דבעל הבית אלל הכי אמרו דכרי
 שפועל הבית נלך ואלל חסר וקבול
 שפועל ד': ה"ג כהא לי גיטי ואספך
 לאמרה סקבל לי גיטי. האשה שאמרה
 לאחד אם תמא' את בעלי אמרו לו

ששלה על חם גיטי בידך וחיטתה שלוחו של צעלי לגרשני כשמיגע גט
לידי. דלילת להולכה על הצעל לעשות והאשה מתגרשת כשיגיע גט
יורה ושליח לקבלה על האשה לעשות שיהא הוא שלוחה וכמותה
ותתגרש משיגיע גט ליד שליח: אפינו הגיע לידה אינה מגורשת.
אלמלא אדיבורא ידידיה קא שומך והכי א"ל מהימנת לי דכך אמרה
ולא עשא שליח להולכה הלכך אין כחן שליחות^(א) ואין עליה
לעשות שליח להולכה והכי הוצא לי אמרה לו ולא התקבל והצעל
למנוניו בבורת שליח קבלה ושליחות זה אינו ביד הצעל לעשות:
דאי סלקא דעתך אדיבורא ידיה שומך. ולא לדבריו האמין אלא
הינך כמה שאמרה היא קאמר ליה אם כן עשא שליח

אם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה
 (א) כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר
 בו ידו על התחתונה: (גמ' חזרו זה בזה
 לא קתני אלא הטעו זה את זה דאמען
 פועלים אהרדי (ה) היכי דמי דאמר ליה בעל
 הבית זיל אוגר לי פועלים ואזל איהו
 ואמעניהו היכי דמי אי דאמר ליה בעל
 הבית בארבעה ואזל איהו אמר להו בתלתא
 תרעומת מאי עבידתיה סבור וקביל אי
 דאמר ליה בעל הבית בתלתא ואזל איהו
 אמר להו בארבעה ה"ד אי דאמר להו
 שכרם עלי ג' תיב להו מדידיה דתניא
 (ה) השוכר את הפועל לעשות בשלן והראוהו
 בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר
 ונוטל מבעל הבית מה שההנהו לא צריכא
 דאמר להו שכרם על בעל הבית ולחזי
 פועלים היכי מיתגרי לא צריכא ודאיכא
 (ו) דמגר בארבעה ואיכא דמתגר בתלתא
 דאמרו ליה אי לאו דאמרת לן בארבעה
 שטרחינן ומתגרין בארבעה איבעית אימא
 הכא בבעל הבית עסקינן דאמרו ליה אי לאו
 דאמרת לן בארבעה הוה זילא בן מילתא
 לאתגורי איבעית אימא לעולם בפועלים
 עסקינן דאמרי ליה כיון דאמרת לן בארבעה
 שטרחינן ועבדינן לך עבידתא שפירתא
 וליחזי עבידתייהו בריפא ריפא גמי מידע
 ידע דמלי מוא ולא ידע איבעית אימא
 לעולם דאמר ליה בעל הבית בארבעה
 ואזל איהו אמר להו בתלתא ודקאמרת
 סבור וקביל דאמרי ליה לית לך יאל תמנע
 טוב מבעליו פשיטא אי אמר ליה בעל
 הבית בתלתא ואזל איהו א"ל בארבעה ואמרי
 ליה כמו שאמר בעל הבית דעתייהו אעילווי
 באלא אי א"ל בעל הבית בארבעה ואזל איהו
 אמר להו בתלתא ואמרי כמה שאמר בעל
 הבית מאי אדיבורא ידיה קא סמכי דאמרי
 ליה מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית או
 דילמא אדיבורא דבעל הבית קא סמכי
 ת"ש (ז) הבא לי גישי ואשתך אמרה התקבל
 לי גישי והוא אומר הילך כמה שאמרה אמר
 רב נחמן אמר רבה בר אבוח אמר רב אפי'
 הגיע גש לידה אינה מגורשת שמעת
 מינה אדיבורא ידיה קא סמך דאי סלקא
 דעתך דאדיבורא ידיה קא סמך מכי מטי
 גיטא לידה מיהא תיגרש אמר רב אשי
 הכי

כי

יֵק שִׁשִּׁי בְּבֹא מִצִּיעָא עו.

וְאֵלֶּיךָ אֵיחָד אָמַר לָהּ בְּאַרְבַּעַת דְּעִתֵּיהֶוּ אֵעִילִיא. וְהֵא דְלִמְרוּ
לִיה כְּמוֹ שְׁאֵמַר צַעֲרָא הֵינּוּ מֵהִימַנְתָּ לָן דְּהֵי אִמְרָ צַעֲרָא
אִי נִמְי מַשּׁוּס דְּאִי אִמְרָ צַעַל הֵבִית טַפִּי מִלְּרַבְּעָה שִׁיחָא לֵהֶם כְּמוֹ
שְׁאֵמַר צַעַל הֵבִית וְהֵינּוּ דְּמַצְעִיף לִיה צַתָּר הֵי אִי אִמְרִינָן מֵהִימַנְתָּ לָן
דְּהֵי אִמְרָ צַעֲרָא אִי מַשּׁוּס דְּדַעֲתִיה אֵעִילִיא: דְּעִתֵּיהֶוּ אֵעִילִיא:
צַמְרָא לָהּ שְׂכָרָם עֲלֵי אִיִּרִי דְּאִי
אִמְרָ לָהּ שְׂכָרָם עַל צַעַל הֵבִית
מֵאִי נִפְקָא מִיִּנְה אִי דְּעִילִיא אֵעִילִיא
דְּצַעֲרָא לֹא יִשְׁלַם לָהּ אִלָּא מֵה
שְׁתַּנְּסָה. ר"י וְכֵן דְּרִינּוּ חֲנַנְלָא:

פועלים ואז איהו
אי דאמר ליה בעל
הו אמר להו בתלתא
ה סבור וקביל אי
בתלתא ואזיל איהו
ה"ד אי דאמר להו
להו מדידיה דתניא
עשוש בשלו והרהרו
שכרו משלם וחזור
שבהנהו לא צריכא
ל בעל הבית ולחזי
לא צריכא ודאמר

נפרס לדוד על התחמומה כשהקורא פועלין ויתן להם סלע וחצי על חצי שעשו כמו ששור עשוי שאין זה סביר כי למה יתן להם דעה"ז יותר ממנה שהמנה עמדם כיון שאין מפסידין בחזרת דעה"ז ואדרבה יותר מרווחים שעתה ימלאו שיתנו להם סלע וחצי לקצור חצי קמה והוא לא היה נותן להם כ"א סלע וז"ל דלמר לקמן (ק"ד ע"ג) אמר מר או"י גמרו מלאכתם ויטלו ז' סלעים פשיטא לא ירכיב דול עבדתא ואמר דעה"ז ופייסוהו על השתל לאמר חזר דעה"ז בזה שצילע והשחל מהלכה מה מרווח בחזרה הלא כריך ליתן להם סלע וחצי על מה שעשו ופועלים נמי למה פייסו כיון שאין מפסידים כלום וי"ל דעה"ז חזר מחמת שגאה שהיתה קטטה ביניהם ופועלים פייסו שלא יעזבו לחפש ולמנוח מקום להסתכר: **ד"ר** א"ר אביבא דידה סמך די מטי גיטא דידה מיהא תתגרש. דאי אמרינן דגבי פועלים דעתיה אעילוה דעה"ז ה"ל למימר דעתיה דבעל אעילוה דידה דאמרה הבל לי גיטא אע"ג דהאי דקאמר שליח התקבל לי גיטי הוי עילוה טפי לבעל שמתגרשת יותר במהרה אם היתה האשה חומרת כן מכל מקום השתא שאמרה האשה אלמא הוי טפי וזות הבעל אי סמך אלמא דקאמר שמתגרש מיהא כשיגר גט לידה ויבין דלא מגרשא אלמא לאו דעתיה דבעל אעילוה דידה ה"ל גבי

ופועלין לית לן נמימר דדעתיה אעילויא דבעה"צ אכל אין לפרס דעילויא
 דבעל הוי מה שאינה מתגרשת במהרה דהא עדיף ליה ממתגרשת
 לאלתר כי כשיו יהיה צידו עדיין אם לקיים אם לגרש והשם פשיט ליה
 בפשיטות דבסמוך לא יתיישב דקאמר בשלמא אי איתמר איפכא כו'
 משהגיע גט לידו מגורשת לחדיצורא דידה קא סמך ולפי זה היינו
 שמתגרשות וקאמר מהרה ופשיט דכ"ס לא עילויא דבעה"צ אי
 ידוע למשפחות וא"כ קידה פשיטות ולעיל פשיטות אלא דדעתיה אעילויא
 דקאמר שליח ולא אגריעותא דבעה"צ והכא סמך בעל אגריעותא דידה:
 אין

הולכה וזו צידו הוא וכי מטוי גיטא לידה מיהא תיגרש:
הרי

הרי

עין משפט
נר מצוה

[illegible]